

[١٨] كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: **الْعَمْدُ الْمَحْضُ**، وَهُوَ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِجَرْحٍ، أَوْ فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ، كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيرٍ، أَوْ يُكَرِّرُهُ بِصَغِيرٍ، أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ، أَوْ خَنْقِهِ، أَوْ تَحْرِيقِهِ، أَوْ تَغْرِيقِهِ، أَوْ سَقْيِهِ سُمًّا، أَوِ الشَّهَادَةِ عَلَيهِ زُورًا بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ، أَوِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهِ، وَنَحْوِ هَذَا، قَاصِدًا عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَقْتُولِ آدَمِيًّا مَعْصُومًا.

فَهَذَا يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ فِيهِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالدِّيَّةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «**مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ**»، وَإِنْ صَالَحَ الْقَاتِلَ عَلَىٰ الْقَوَدِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَّةِ جَازَ.

الثَّانِي: **شِبْهُ الْعَمْدِ**، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُهُ غَالِبًا فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَالدِّيَّةُ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ.

الثَّالِثُ: **الْخَطَأُ**.

وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: **أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا** لَا يُرِيدُ بِهِ الْمَقْتُولَ، فَيُفْضِي إِلَىٰ قَتْلِهِ، أَوْ يَتَسَبَّبَ إِلَىٰ قَتْلِهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ، وَقَتْلُ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ= فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ الْعَمْدِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: **أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا** فِي دَارِ الْحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الْكُفَّارِ، فَيُصِيبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا، فَفِيهِ كَفَّارَةٌ بِلَا دِيَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢].

١- بابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: